

Vérification des annotations — q5_2

Consultation sur les droits des usagers — volet organismes communautaires

Généré le 30 juillet 2026

q5_2 — 5.2 Pour quelles raisons ne sont-ils pas respectés ?

Question mère (q5) : Sentiment que les droits des usagers sont respectés

Propriété annotée : *Quel type de cause principale la réponse identifie-t-elle pour l'irrespect des droits des usagers (informative, structurelle, discriminatoire, professionnelle ou liée à la complexité des usagers) ?*

Résumé des catégories

5 catégories • 58 réponses (46 internet, 12 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Capacités / ressources insuffisantes	30	51.7%	27	3
Discrimination / barrières culturelles	12	20.7%	10	2
Manque d'information	9	15.5%	6	3
Attitudes / formation du personnel	5	8.6%	2	3
Comportements / complexité des usagers	2	3.4%	1	1
Total	58		46	12

Capacités / ressources insuffisantes (n=30)

#0 • internet

Voir les différents portraits situations en santé mentale, entre autres, mais pas seulement. Pensons seulement au droits du consentement libre et éclairé. Sans parler de l'état des lieux, de la réduction du personnel et, du même coup, de la qualité des soins. Ce qui est un droit fondamental.

#8 • internet

Principaux enjeux et obstacles

- Accès fragmenté aux services : Les familles font souvent face à un manque de soutien, à des listes d'attente importantes et à des ressources inadaptées, compliquant l'accès aux soins essentiels.

Défis de l'autodétermination : Le droit des personnes à participer aux décisions qui affectent leur vie est parfois limité par des approches paternalistes ou un manque de mesures d'adaptation. D'autre fois l'autodétermination est utilisée de manière inappropriée et nuit au respect de la personne concernée et de ses besoins réels.

- Milieux de vie inadaptés : Certains usagers se retrouvent dans des lieux qui ne répondent pas à leurs besoins, ou sont victimes d'abus, nécessitant une meilleure protection de leur dignité et de leur sécurité.

- Répit et soutien à la famille : Les familles témoignent souvent d'un isolement et d'un manque de soutien (répit, aide financière), augmentant la pression sur les proches aidants. Elles ne sont pas écoutées voir même trop souvent stigmatisées.

#9 • internet

Les droits ne peuvent pas être respectés, car l'accès est très difficile surtout pour des personnes en grandes vulnérabilité. Les délais sont très long, les besoins ne sont pas toujours compris et ou répondu

#11 • internet

Manque de ressources ou manque de méthodologie

#15 • internet

La centralisation et le décuplement des couches administratives dans le réseau de la santé (notamment Santé Québec, mais également la réforme inachevée de 2015 et la reprise par le réseau de la santé des CLSC et des cliniques communautaires) créent une série d'embûches à l'accès aux soins pour la majorité des personnes, et particulièrement pour les personnes marginalisées.

#16 • internet

Les usagers sont baladés

#18 • internet

Le taux d'insatisfaction semble élevé et les recours ne sont pas simples.

#21 • internet

l'inaccessibilité aux services

#24 • internet

Plusieurs usagers que nous accompagnons rapportent des difficultés à faire respecter leurs droits en raison de délais importants, de la complexité du réseau, du manque d'information sur leurs recours, ainsi que de barrières liées à la langue, à la santé mentale, à la précarité résidentielle ou à la consommation.

Certaines personnes vivant des situations d'itinérance ou de grande vulnérabilité mentionnent également se sentir jugées, non écoutées ou exclues de certaines démarches, ce qui peut nuire à leur confiance envers le réseau.

Le manque de ressources et la surcharge du système peuvent aussi limiter l'accès rapide à des services adaptés.

#25 • internet

Ayant observé l'évolution du réseau québécois de la santé et des services sociaux depuis les 10 dernières années, mon appréciation est nuancée. Les droits des usagers sont globalement reconnus sur le plan formel et légal, mais leur respect dans la pratique quotidienne demeure inégal et, à plusieurs égards, préoccupant.

Sur le plan des acquis, le Québec dispose d'un cadre législatif solide. La Loi sur les services de santé et les services sociaux consacre douze droits fondamentaux, dont le droit à l'information, le droit de recevoir des services adéquats, le droit au consentement libre et éclairé, le droit d'accès à son dossier, le droit de participer aux décisions et le droit de porter plainte. Des mécanismes existent également pour soutenir l'exercice de ces droits, notamment les commissaires aux plaintes et à la qualité des services, les comités des usagers et de résidents, le Protecteur du citoyen, les CAAP et, dans certains cas, le Curateur public ou la Commission des droits de la personne. Ce cadre est, à plusieurs égards, parmi les plus avancés au Canada.

Cependant, plusieurs constats permettent de douter du respect effectif de ces droits dans la réalité. Le droit de recevoir des services adéquats sur le plan à la fois scientifique, humain et social est régulièrement mis à mal par les délais d'attente, tant à l'urgence qu'en chirurgie, en santé mentale et en première ligne. Des centaines de milliers de Québécois n'ont toujours pas de médecin de

famille, ce qui compromet la continuité des soins. Les conditions d'hébergement en CHSLD, mises crûment en lumière lors de la pandémie de COVID-19, ont révélé des atteintes graves à la dignité des personnes âgées. Les rapports du Protecteur du citoyen en témoignent année après année.

Le droit à l'information et au consentement libre et éclairé est souvent appliqué de manière inégale. Plusieurs usagers rapportent ne pas comprendre ce qui leur arrive, recevoir peu d'explications sur les traitements proposés, les effets secondaires ou les alternatives possibles, et se sentir bousculés lors de décisions importantes. Les personnes vulnérables, qu'il s'agisse d'ânés, de personnes ayant une déficience intellectuelle, de personnes en situation d'itinérance ou ne maîtrisant pas le français ou l'anglais, sont particulièrement exposées à ces lacunes.

Le droit de porter plainte sans crainte de représailles, bien qu'inscrit dans la loi, demeure théorique pour bien des usagers. La peur des conséquences sur la qualité des soins reçus, surtout en CHSLD ou auprès d'un médecin traitant difficile à remplacer, dissuade plusieurs personnes de faire valoir leurs droits. Les délais de traitement des plaintes, parfois longs, découragent également les démarches.

Le droit à l'accompagnement et à la représentation est inégalement soutenu. Les comités des usagers font un travail remarquable, mais leurs ressources sont limitées et leur visibilité demeure faible. Les CAAP, malgré leur rôle essentiel, demeurent sous-financés par rapport aux besoins.

Certaines populations subissent des atteintes plus systémiques. Les peuples autochtones, comme l'a rappelé tragiquement le décès de Joyce Echaquan en 2020, font face à du racisme et à des préjugés qui compromettent directement leur droit à des services respectueux et sécuritaires. Les personnes ayant des problèmes de santé mentale, particulièrement celles soumises à une garde en établissement ou à une autorisation judiciaire de soins, voient régulièrement leurs droits questionnés par les instances de défense, dont Action Autonomie et le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Les personnes âgées en perte d'autonomie demeurent parmi les plus vulnérables aux atteintes à la dignité et à l'intégrité.

Enfin, la pression exercée sur le réseau par le manque de personnel, l'épuisement professionnel, les réorganisations administratives successives et le sous-financement chronique de certaines missions finit par se répercuter sur les usagers. Un personnel à bout de souffle, même bien intentionné, n'a ni le temps ni l'énergie nécessaires pour offrir l'écoute, l'information et le respect auxquels chaque personne a droit.

Mon sentiment général est donc le suivant : les droits des usagers sont respectés lorsque les conditions le permettent, c'est-à-dire lorsque les ressources sont suffisantes, que le personnel est formé et soutenu, et que l'utilisateur a les capacités ou l'accompagnement nécessaires pour les faire valoir. Mais dès qu'une de ces conditions fait défaut, et elles font défaut trop souvent, les droits deviennent fragiles, parfois virtuels. Il ne s'agit pas tant d'un problème de mauvaise volonté que d'un problème structurel, où le discours officiel sur les droits se heurte à une réalité terrain qui ne permet pas toujours de les honorer pleinement.

Améliorer ce respect passe donc autant par une meilleure connaissance des droits, comme évoqué précédemment, que par des conditions concrètes permettant leur exercice : des ressources humaines suffisantes, une culture organisationnelle centrée sur la personne, une reddition de comptes rigoureuse et un soutien réel aux mécanismes de défense des droits.

#26 • internet

Il est possible que le droit à recevoir des services adaptés à leurs besoins ne soit pas respecté. Le commentaire "cas très lourd" peut être utilisé.

Droit à choisir le professionnel, pas tant respecté, pas bcp de professionnels disponibles pour s'accorder le droit de choisir, longues liste d'attente..

#28 • internet

Au-delà des lois, règlements, politiques et plans d'actions adoptés par les autorités gouvernementales,

c'est sur le terrain, dans les établissements que les droits ne sont pas respectés à la hauteur de ce qui est pourtant prévu à ces lois, règlements, politiques et plans d'action. C'est le terrain qui ne livre pas ce qui est décidé par le MSSS ou SQ.

#29 • internet

désorganisation du système pour accéder aux soins et aux médecins. manque de confiance en l'usager qui doit passer par le filtre du médecin de famille ou 811 et perd du temps

#35 • internet

PAs de services ou au compte goutte, pas de transparence car pas de budget, services coupés ou donnés en "périodes".

#36 • internet

Les rendez-vous ne sont généralement pas assez longs pour avoir le temps de poser les questions afin d'être bien informé

Les patients sont limités par les codes postaux quant aux établissements de soins, et surtout peuvent rarement choisir le professionnel qu'ils souhaitent consulter

Le droit de participer aux décisions est aussi rarement respecté

#39 • internet

On ne les consulte pas, on les place en urgence là où il y a de la place, des listes d'attentes

#42 • internet

Souvent les familles ne se font pas offrir les services auxquels ils auraient droit. Souvent, les familles n'ont pas le choix du professionnel qui les accompagne, si elles veulent changer, elles se font couper les services. L'accès aux services est très difficile et un réel casse-tête pour les familles. Dans les deux dernières années, la situation est encore pire.

#44 • internet

Les gens qui sont respectées sont celles qui ont accès aux services... et c'est rare!

#49 • internet

On devrait avoir droit à des services gratuits de qualités et en quantité suffisantes

#63 • internet

La liste d'attente pour certains services ou traitements est excessivement longue. Les requêtes de certains usagers sont rejetées. Des frais sont demandés à certains usagers pour remplir un formulaire p.ex transport adapté.

#68 • internet

Les délais de prise en charge extrêmement longs, de même que la volatilité des équipes et la surcharge du réseau nuisent considérablement à plusieurs droits des usagers.

#84 • internet

La difficulté à voir un médecin. La vitesse à laquelle les hôpitaux mettent les patients dehors faute de places.

#85 • internet

Peu de considération de leurs besoins, surtout pour les personnes qui ont besoin de soutien à domicile. Difficile de se faire entendre par les intervenants pivots. Les services sont de plus en plus coupés malgré les besoins grandissants. Peu de transparence dans les processus d'attribution des

heures de soutien à domicile. Accès aux documents internes très difficile malgré la Loi sur l'accès à l'information.

#89 • internet

Énormément de refus et de diminution des services au niveau de l'aide à domicile ;

Méconnaissance des enjeux d'invalidité pour les personnes atteintes de conditions chroniques complexes ;

Absence de prise en charge globale pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et handicapées ;

Manque de financement dans les programmes et les organismes communautaires pour supporter les demandes et les besoins ;

Manque de reconnaissance et de soutien pour les personnes proches aidantes ;

#91 • internet

Très peu de soutien pour les personnes ayant beaucoup de problématiques, pas adaptés pour les organismes, mais considéré comme « trop autonome » pour être en CHSLD. Ils sont peu soutenus pour l'hébergement par le réseau de la santé.

#94 • internet

-Certains usagers mentionnent la difficulté d'accès aux services existants du CLSC (complexité lors de l'inscription au programme offert par le CLSC, délai d'attente ou refus, car ils ne répondent pas aux critères d'admissibilité)

-Certains usagers trouvent de la difficulté à accéder aux services du CLSC dans leur langue d'origine ou en anglais.

#97 • internet

Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas de médecins de famille.

Nous avons dans notre société une population vieillissante qui nécessite des soins. Ces personnes doivent faire des appels pour trouver une clinique pour consultation, renouveler les médicaments. Cette situation crée un stress.

#112 • téléphone

Pas respectés car l'accès aux ressources sont très longues et complexes, même avec les formulaires dit rapides, et la pertinence des demandes sont remises en questions. L'utilisateur n'a pas assez de respect de son droit d'être soigné mentalement ! Beaucoup de cas 1 sur 6 qui sont évalués, on ne parle même pas de suivi qui peut prendre 6 mois d'attente, même en grande détresse psychologique

#118 • téléphone

Les personnes marginalisées n'ont pas d'accès à la santé, mauvaise connaissance de l'utilisateur, mais aussi complexité du système et manque de prise en compte de leurs multi-problématiques

#128 • téléphone

Les personnes qui n'ont pas de médecin de famille, difficile d'avoir des suivis sociaux (lenteur du système bureaucratique et délais...) font que leurs droits ne sont pas nécessairement bien appliqués

Discrimination / barrières culturelles (n=12)

#12 • internet

Particulièrement lorsqu'il est question des populations désaffiliées. Stigmatisation, préjugés, etc.

#13 • internet

aucun accès pour une femme violentée par un partenaire qui n'a pas de statu ou qui n'a pas de carte RAMQ

#17 • internet

Méconnaissance, fermeture d'esprit, préjugés à l'égard de notre clientèle

#19 • internet

beaucoup de préjugés

#20 • internet

Peu pris en considération, vive beaucoup de jugement et discrimination.

#65 • internet

Les droits ne sont pas pleinement respectés en raison des délais excessifs pour obtenir un interprète en langue des signes. Le personnel tarde souvent à faire la demande, et la lenteur du processus d'attribution d'un interprète retarde indûment les soins. Cette barrière systémique compromet l'accès équitable aux services et engendre une détresse psychologique importante (frustration, sentiment d'exclusion) chez les usagers.

#66 • internet

Au fil du temps, les services de santé mentale et les centres de détention ont nié la capacité des usagers de drogues à donner leur consentement de manière active. Cette situation se reflète dans la société, où les usagers de drogues sont ignorés et stigmatisés.

#88 • internet

70 % de l'information que nous recevons nous vient par l'ouïe. 65% de la population sourde de plus de 30 ans est analphabète alors que la majorité des informations disponibles ainsi que les plateformes d'accès au service de santé sont écrites.

#99 • internet

trop de stigmatisation

#101 • internet

discrimination, barrière de la langue, racisme systémique

#116 • téléphone

Leurs droits sont respectés, mais ils peuvent être jugés facilement

#123 • téléphone

Tout la fraction numérique : RDV, annulations etc.... Ce n'est pas accessible pour les aîés c'est difficile

Manque d'information (n=9)

#31 • internet

parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur les services auxquels ils ont droits. parceque les usagers ont toujours peur d'avoir des représailles.

#40 • internet

Parce que personne les informe sur leurs droits non seulement de recevoir, mais d'adapter les soins d'accord à leurs besoins.

#61 • internet

La méconnaissance rend peu accessible. Les processus administratifs peuvent aussi être lourd et décourageant pour la clientèle judiciarisée.

#69 • internet

Méconnaissance des droits des usagers et compétition entre les droits des travailleurs et ceux des usagers

#77 • internet

manque de qualité des services, manque de respect de la dignité des usagers, manque d'explication aux usagers

#103 • internet

notre intervention se situe à un autre niveau : à savoir sur le fait que les personnes et communautés doivent avoir leur mot à dire dans les décisions concernant les services sociaux et de santé.

#115 • téléphone

Ils ne les connaissent pas leurs droits, ils doivent venir ici redemander de l'aide pour comprendre, donc peu respectés par manque d'information et de suivi. Il manque de sensibilisation pour les professionnels de la santé par rapport aux diverses difficultés des nouveaux arrivants 9languem, culture, différents réseaux de santé, traumatismes...)

#122 • téléphone

Encore beaucoup d'errance médicale et les intervenants ne respectent pas vraiment les droits en santé mentale et surtout la population ne connaît pas ses droits

#126 • téléphone

Accessibilité des soins et compréhension des droits

Attitudes / formation du personnel (n=5)

#90 • internet

Les préjugés, le manque de temps, de ressources humaines et financières.

#104 • internet

Le réseau de la santé n'écoute n'est pas toujours à l'écoute des besoins des personnes qui ont une lésion médullaire.

#110 • téléphone

Le manque de crédibilité accordée au vécu, l'expérience et parole de l'utilisateur

#111 • téléphone

Souvent des jeunes ont le sentiment qu'ils ne sont pas écoutés, il y a un manque de contact humain des intervenant par fatigue, les usagers se sentent parfois comme des numéros

#119 • téléphone

Manque de formation du personnel dans le réseau de la santé pour mieux accueillir et prendre en considération la personne comme elle est et de l'accompagner dans l'ensemble de sa réalité (santé mentale, toxiomanie etc...)

Comportements / complexité des usagers (n=2)

#80 • internet

Nos usagers peuvent déranger, avoir des comportements anti-sociaux, avoir des problématiques complexes, se désorganiser lors des rencontres ou manquer des rdvs.

#124 • téléphone

Il y a trop d'attente et souvent les situations dégénèrent
